

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9680/2539

นาย ดนัย ศุภลักษณ์
นาย สมชัยหรือสมชาย บัวศรี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1369, มาตรา 1375, มาตรา 1381

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 249

โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดหักล้างการครอบครองของจำเลยว่าจำเลยขอส.
ปลูกบ้านเพื่อสนับสนุนคำฟ้องโจทก์จึงไม่มีทางชนะคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าได้มีการ
เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือและได้มีการฟ้องคดีภายใน1ปีหรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า นางสาว ศุภลักษณ์ เป็นเจ้าของที่ดินส.ค.1 เลขที่ 98 หมู่ที่ 1
ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน เมื่อประมาณ
30 ปีมาแล้วจำเลยได้ขออนางสาวรายอาศัยปลูกบ้านเลขที่ 70/1 หมู่ที่ 1ตำบล
โกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ บนที่ดินดังกล่าว ต่อมาวันที่ 17
มีนาคม 2507 นางสาวถึงแก่ความตายโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสาวราย
ประสงค์จะจัดการเกี่ยวกับมรดก จึงให้จำเลยรื้อถอนบ้านและให้ขนย้ายทรัพย์สิน
พร้อมทั้งบริวารออกไป แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 70/1
หมู่ที่ 1 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขน
ย้ายทรัพย์สินและบริวารของจำเลยออกไปจากที่ดินพิพาทห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า เมื่อปี 2505 นางสาว ศุภลักษณ์ ได้ขายสิทธิครอบครองที่ดินแปลงพิพาทให้จำเลยในราคา 6,000 บาทจำเลยชำระราคาครบถ้วนแล้ว นางสาวได้ส่งมอบการครอบครองให้จำเลย นางสาวอ้างว่าทำเอกสารเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวหายและรับจะดำเนินการให้ภายหลัง จนกระทั่งนางสาวถึงแก่ความตายจึงขาดการติดต่อกับจำเลย หลังจากนั้นจำเลยได้เข้ายึดถือครอบครองโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยปลูกบ้านและพืชยืนต้น ไม่มีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้านที่ดินเป็นของจำเลยไม่ใช่มรดกของนางสาว ตั้งแต่ปี 2526 โจทก์ติดต่อบริษัทที่ดินคืนจากจำเลยหลายครั้ง แต่จำเลยไม่ยินยอมได้โต้แย้งสิทธิดังกล่าวต่อโจทก์ หากฟังว่าจำเลยแย่งการครอบครองที่ดิน โจทก์ก็ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องเพราะพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่ทราบการโต้แย้งสิทธิของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาขอให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินพิพาทนั้น โจทก์อ้างว่าจำเลยได้ขออาศัยปลูกบ้านในที่ดินพิพาทซึ่งนางสาว ศุภลักษณ์ เป็นผู้มียสิทธิครอบครองตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 98 ตามเอกสารหมายเลข จ.2 แต่จำเลยได้ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ว่านางสาว ศุภลักษณ์ ได้ขายที่ดินพิพาทให้จำเลยเมื่อปี 2505 จำเลยได้ครอบครองโดยความสงบและโดยเปิดเผย

เผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของศาลฎีกาเห็นว่า นางสาวถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2507 แต่โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนางสาวตามคำสั่งศาลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2533 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 10 เมษายน 2535 ข้อเท็จจริงคดีนี้ฟังได้ว่า โจทก์ไม่มีเอกสารใด ๆ มาแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ขออาศัยปลูกบ้านและจำเลยก็ไม่มีเอกสารใด ๆ มาแสดงให้เห็นว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนางสาว แต่การที่จำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 บัญญัติว่า ถ้าผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครองหรือไม่ยึดถือทรัพย์สินต่อไปไซ้ การครอบครองย่อมสิ้นสุดลง และมาตรา 1378 บัญญัติว่าการโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อมทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง ดังนั้น เมื่อที่ดินพิพาท ฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองมาตั้งแต่ปี 2505 ถึงวันฟ้อง และมาตรา 1369 บัญญัติว่าบุคคลใดยึดถือทรัพย์สินไว้ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลนั้นยึดถือเพื่อตน มาตรา 1370 บัญญัติว่า ผู้ครอบครองนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าครอบครองโดยสุจริต โดยความสงบและโดยเปิดเผย มาตรา 1367 บัญญัติว่าบุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครองโจทก์จึงมีหน้าที่นำสืบให้ได้ความว่า จำเลยได้ขออาศัยปลูกบ้านในที่ดินพิพาทจึงจะทำให้ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยยึดถือที่ดินพิพาทอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนนางสาว โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสาวจึงให้จำเลยรื้อถอนบ้านได้เมื่อโจทก์กล่าวอ้างข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้ขออาศัยที่ดินพิพาท แต่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดหักล้างการครอบครองของจำเลยว่า จำเลยขอนางสาวปลูกบ้านเพื่อสนับสนุนคำฟ้อง โจทก์จึงไม่มีทางชนะคดี ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าได้มีการเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือและได้มีการฟ้องคดีภายใน 1 ปี หรือไม่ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล

พิพากษายืน

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>